



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2017/3090 (19957.006343/2017-63)

Data do julgamento: 07/05/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados:

Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.

Aminadabe Firmino da Silva

Ementa: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo. Infração ao disposto nos artigos 19, da Lei nº 6.385/76, e 2º, da Instrução CVM nº 400/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu **por maioria de votos**:

1) Aplicar à **Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.** a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais)**, correspondente a 0,5% do valor total da oferta irregular de valores mobiliários, por infração ao disposto nos artigos 19, da Lei nº 6.385/76, e 2º, da Instrução CVM nº 400/03; e

2) Aplicar ao acusado **Aminadabe Firmino da Silva** a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)**, correspondente a 0,1% do valor total da oferta irregular de valores mobiliários, por infração ao disposto nos artigos 19, da Lei nº 6.385/76, e 2º, da Instrução CVM nº 400/03.

O Colegiado decidiu, também, comunicar a decisão do julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 134/2017.

A sessão de julgamento foi iniciada em 26 de fevereiro de 2019, ocasião em que o **Diretor Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho**, votou pela **absolvição** dos acusados quanto à acusação de realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo ("CICs") sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03. Na sequência o Diretor Gustavo Machado Gonzalez pediu vista dos autos do processo.

Estavam presentes os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa., que presidiu a sessão, bem como a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM. A diretora Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro não participou da sessão de julgamento realizada nessa data. Estavam ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Em 07 de maio de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Diretor Gustavo Machado Gonzalez apresentou manifestação de voto por meio da qual concluiu pela aplicação de: **i) multa** pecuniária a **Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.** no valor de **R\$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais)**, correspondente a

0,5% do valor total da oferta irregular de valores mobiliários e ii) **multa** pecuniária a **Aminadable Firmino da Silva** no valor de **R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)**, correspondente a 0,1% do valor total da oferta irregular de valores mobiliários, ambos por infração ao disposto nos artigos 19, da Lei nº 6.385/76, e 2º, da Instrução CVM nº 400/03. Os Diretores Henrique Machado, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanharam o voto do Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Estavam presentes nesta data os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa., que presidiu a sessão, bem como a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM. Estavam ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 24/06/2019, às 18:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 25/06/2019, às 09:51, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 25/06/2019, às 18:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/06/2019, às 19:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 27/06/2019, às 15:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0755943** e o código CRC **4CB78DE8**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0755943** and the "Código CRC" **4CB78DE8**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.006343/2017-63

Reg. Col. 0910/18

Acusados: Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.
Aminadabe Firmino da Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I - Objeto e Origem

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”) em face de Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda. (“Greyfade”) e seu administrador Aminadabe Firmino da Silva (conjuntamente à Greyfade, “Acusados”), para apurar suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76[1] e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03[2].
2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo (“PA”) CVM nº SP2014/0193, que tratou da investigação de indícios de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (CICs) relacionados ao empreendimento imobiliário Parking Stock (“Empreendimento”), de propriedade da Greyfade, que teria sido realizada em inobservância ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76.

II - Fatos

3. A Superintendência de Orientação aos Investidores (“SOI”) instaurou o PA CVM nº SP2014/0193 com o objetivo de investigar suposta oferta irregular de CICs que vinha sendo divulgada por meio do [website www.parkingstock.com.br/site](http://www.parkingstock.com.br/site), em função de consulta realizada por M.S. em 28.05.2014 acerca da regularidade do Empreendimento, referente ao qual estariam sendo vendidas quotas de vagas de garagem ao público em geral na cidade de Brasília, por meio da Greyfade[3].
4. Em sua comunicação à CVM, M.S. alegou que a Greyfade possuía 1.594 (mil, quinhentas e noventa e quatro) vagas[4] de garagem alocadas no Centro Empresarial Parque Cidade, conjunto de prédios de escritório, e que, por meio de propaganda veiculada em sites na internet, estaria vendendo 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada ao público em geral. Nesse âmbito, era prometido pela Greyfade um rendimento para cada cotista relacionado ao movimento de mensalistas e rotativos nas vagas, as quais seriam administradas pela empresa Multipark, equivalente a um retorno estimado de 18,9% ao ano sobre o investimento realizado.
5. Posteriormente, M.S. enviou à autarquia amplo conjunto de documentos comprovando a existência do Empreendimento e a divulgação publicitária realizada com o objetivo de angariar investidores (fls. 3-46 – todas as folhas referem-se ao PA CVM nº SP2014/0193), dentre os quais figuravam: (i) Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos e Outras Avenças (“Contrato de Cessão de Direitos”) (fls. 3-6); (ii) 1ª Alteração do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda. (fls. 7-10); (iii) Contrato de Agenciamento (fls. 11-12); e (iv) Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (“Contrato de SCP”) (fls. 13-14).
6. Com base nestes documentos e nas provas obtidas a partir de diligências que teria realizado, a área técnica concluiu que o Empreendimento consistiria na venda de frações ideais de vagas de garagem em prédio comercial, de modo que o adquirente de uma fração seria remunerado com parte da receita advinda da administração da garagem em modelo de estacionamento rotativo operado pela empresa Multipark, em correspondência à sua participação no Empreendimento[5].
7. Quanto a este tópico, vale ressaltar que, conforme pude apurar dos autos, tal operação se materializou, na realidade, pela aquisição de quotas da sociedade em conta de participação que viabilizaria o Empreendimento.

8. Retornando à narrativa dos fatos, a SRE também averiguou que a oferta em pauta estaria sendo realizada publicamente, por meio do *website* www.parkingstock.com.br/site e de vídeo promocional inserido na plataforma online “YouTube” sob o endereço <https://youtu.be/yLhFxx2dFZc>.
9. A SRE buscou por três vezes obter explicações da Greyfade e de Aminadabe Silva, seu administrador, acerca das irregularidades averiguadas, porém não obteve êxito:
10. Em 13.9.2016, foi enviado à Greyfade o Ofício nº 183/16[6], sem que houvesse qualquer resposta à correspondência registrada, em forma de Aviso de Recebimento (“AR”), por parte dos Correios.
11. Em 27.3.2017, foi enviado o Ofício nº 42/17[7], tendo os Correios devolvido a correspondência com o aviso de que o destinatário teria se mudado (fl. 58).
12. Em 11.4.2017, foi enviado o Ofício nº 45/17[8], última tentativa de comunicação por parte da CVM, tendo ocorrido retorno do AR dos Correios, porém sem qualquer resposta de Aminadabe Silva, o endereçado.

III - Termo de Acusação (Doc. SEI 0336147)

1. Quanto à materialidade da infração, após exame da proposta de investimento ofertada pela Greyfade, a SRE entendeu ter restado demonstrada a presença de todas as características de oferta de valor mobiliário, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76[9], haja vista que o investimento se trata de (i) CICs formalizados por um conjunto de contratos; (ii) ofertados publicamente; e (iii) que geram aos adquirentes direito de remuneração cujos rendimentos teriam origem nos esforços de terceiros, no presente *caso* a Multipark, empresa operadora do Empreendimento.
2. Nessa linha, a SRE averiguou que o Contrato de Cessão de Direitos consistiria em um contrato de compra e venda de imóveis referente à aquisição, pela Greyfade, das 1.594 vagas de garagem existentes no Centro Empresarial Parque Cidade, celebrado em 15.12.2010. Por sua vez, o Contrato de SCP representaria um contrato modelo a ser assinado pelo investidor pessoa física, denominado “Sócio Participante”, que adquirisse quotas do Empreendimento com a Greyfade, denominada no contrato como “Sócia Ostensiva”, a partir do qual haveria a previsão de ganhos a serem auferidos pelo adquirente.
3. Além disso, afirmou que os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido ofertados indistintamente ao público em geral, inclusive por meio de *website* e vídeo publicitário (fls. 15-41), a partir dos quais a SRE pôde comprovar a prática de atos caracterizados como distribuição pública.
4. Nesse sentido, a área técnica constatou que a Greyfade apresenta o Empreendimento como uma oportunidade de investimento sólida, prometendo retorno financeiro rápido e seguro, além de que, no *website* analisado, averiguou a presença de apelo para o investimento em quotas de vagas de garagem do Centro Empresarial Parque Cidade, junto de incentivo aos interessados para que se tornassem “consultores” do Empreendimento, recebendo ganhos adicionais pela indicação de outros investidores (fls. 38-40).
5. Vale ressaltar que a divulgação da oferta por meio do *website* www.parkingstock.com.br/site não se encontrava mais disponível no momento de redação deste Relatório, de modo que a última verificação da vigência do *website* data de 2.6.2014. Por sua vez, o material publicitário da oferta inserido na plataforma digital “YouTube”, sob o endereço <https://youtu.be/yLhFxx2dFZc>, encontra-se disponível até a presente data[10].
6. Diante do exposto, a área técnica concluiu ter ocorrido, no caso em análise, oferta pública irregular de valores mobiliários, dada a ausência do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.
7. Quanto à autoria da infração, a SRE afirmou que a responsabilidade pela ocorrência do ilícito apontado deveria recair sobre a Greyfade e seu administrador, Aminadabe Silva.
8. Da análise dos principais contratos[11] que compõem os CICs relacionados ao Empreendimento, a área técnica aferiu que a aquisição de quotas do Empreendimento pelos investidores implicaria na sua adesão à sociedade em conta de participação firmada com a Greyfade, de modo que os ganhos por eles auferidos teriam origem na operação do estacionamento.
9. Portanto, a SRE concluiu que a Greyfade figurava como parte nos CICs referentes ao Empreendimento, na qualidade de “Sócio Ostensivo”, de modo que se qualifica como sua ofertante, sendo, portanto, responsável por sua emissão.
10. Da mesma forma, na visão da área técnica, Aminadabe Silva, administrador da Greyfade, também deveria ser responsabilizado, uma vez que o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03[12] considera o administrador da ofertante, dentro de suas competências legais e contratuais, responsável pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução, quais sejam a obtenção de registro previsto ou de sua dispensa antes de iniciar a oferta de CICs.
11. Ressalto que, embora devidamente intimados por meio de publicação no Diário Oficial da União de 16.11.2017 (doc. SEI nº 0390718), os Acusados não apresentaram suas razões de defesa.

IV - Responsabilidades

21. Diante de todo o exposto, propôs-se a responsabilização de **Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.** e de seu administrador **Aminadabe Firmino da Silva**, por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução.

V - Manifestação da PFE (Doc. SEI 0334821)

22. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos I, II, III, IV e V do art. 6º e o disposto no caput do art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/08.
23. A PFE afirmou que o inciso VI do art. 6º da referida Deliberação não teria sido atendido por não constar do termo de acusação o rito eleito para o PAS, irregularidade remediada pela SRE com a alteração da peça acusatória, como se afere do Memorando nº 45/17[13], de 10.8.2017, resultando no atendimento integral do disposto no referido inciso.

VI - Distribuição do Processo (Doc. SEI 0605566)

24. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/08[14].

É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor Relator

[1] Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

[2] Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

[3] À época, a Greyfade atuava sob o nome fantasia de “Redv”.

[4] Tais vagas teriam sido compradas pela Greyfade da Brookfield, incorporadora dos prédios.

[5] Da análise das informações constantes no *website* www.parkingstock.com.br/site/como-funciona/, a SRE verificou que as quotas do Empreendimento seriam conversíveis em ações, o que reforçaria a irregularidade da oferta pública em questão.

[6] Ofício nº 183/2016/CVM/SRE/GER-3 (fls. 55-56).

[7] Ofício nº 042/2017/CVM/SRE/GER-3 (fls. 59-60).

[8] Ofício nº 045/2017/CVM/SRE/GER-3 (fls. 64-66).

[9] Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...) IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

[10] A última verificação realizada consta do momento de elaboração deste Relatório, em 7.1.2019.

[11] Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos e Outras Avenças (fls. 3-6) e Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (fls. 13-14).

[12] Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

[13] Memorando nº 45/2017-CVM/SRE/GER-3 (Doc. SEI 0336184).

[14] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 26/02/2019, às 17:21, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0702082** e o código CRC **3A721B3F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0702082** and the "Código CRC" **3A721B3F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.006343/2017-63

Reg. Col. 0910/18

Acusados: Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.

Aminadabe Firmino da Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

I - Objeto e Origem

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("SRE") em face de Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda. ("Greyfade") e de seu administrador Aminadabe Firmino da Silva (conjuntamente à Greyfade, "Acusados"), para apurar suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.
2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo ("PA") CVM nº SP2014/0193, que tratou da investigação de indícios de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo ("CICs") relacionados ao empreendimento imobiliário Parking Stock ("Empreendimento"), que teria por atividade a exploração de vagas de garagem localizadas no *Centro Empresarial Parque Cidade*.

II - Mérito

3. A partir dos documentos acostados aos autos verifica-se que a captação de recursos junto a investidores e a exploração do Empreendimento organizavam-se a partir de "*Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação*" ("SCP"), celebrado entre a Greyfade, na qualidade de Sócia Ostensiva, a quem cabia, exclusivamente, o "*desenvolvimento das atividades sociais*" – leia-se, a gestão do Parking Stock –, e o investidor, na qualidade de Sócio Participante, responsável pelo aporte dos recursos necessários à aquisição do ativo imobiliário, que, em contrapartida, o assegurava o "*direito a receber a sua fração ideal sobre os resultados obtidos com a exploração da locação*" das vagas de garagem, ou, ainda, a sua participação no resultado de eventual venda de tais vagas.
4. Cumpre avaliar, portanto, se as características do investimento descrito permitem o seu enquadramento como contrato de investimento coletivo, espécie de valor mobiliário cujo conceito, reconhecidamente amplo ^[1], foi inserido no rol de valores mobiliários do art. 2º da Lei nº 6.385/76 a partir da reforma promovida pela Lei nº 10.303/01.
5. Nos termos do inciso IX do referido dispositivo, são valores mobiliários "*quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros*".
6. A partir de tal previsão, inspirada no conceito de *investment contract* do direito norte americano, extraem-se quatro principais requisitos para a caracterização desta espécie de valor mobiliário, quais sejam: (i) a sua oferta pública; (ii) a formalização por meio de título ou contrato de investimento coletivo; (iii) o direito de participação, parceria ou de remuneração conferido ao investidor em relação ao emissor; e (iv) a origem de tais rendimentos nos esforços do emissor ou de terceiros.
7. Examinando os documentos relativos ao Empreendimento, notadamente a minuta de *Contrato de Constituição de SCP* acostada aos autos, à luz de tais requisitos, entendo restar suficientemente caracterizada a sua natureza de contrato de investimento coletivo, haja vista que as disposições do referido instrumento conferem ao investidor que esteja disposto a aportar recursos no Empreendimento o direito de participar nos resultados decorrentes de sua exploração ^[2], que competirá, única e exclusivamente, à Greyfade, na qualidade de sócia ostensiva, ou à sociedade responsável por administrar a locação das vagas da garagem ^[3]. Dito de outro modo, a remuneração devida ao investidor, titular de quotas da SCP, teria origem nos esforços da Greyfade ou de terceiro por ela contratado.

8. Esclareça-se, desde logo, que as informações disponibilizadas a respeito do Empreendimento indicam a possibilidade de o investidor ainda atuar como “Agente” do Parking Stock, buscando novos interessados em aportar recursos no Projeto e em se tornar quotista da SCP, pelo que tal agente seria remunerado conforme parâmetros previamente estipulados no item 3 do “*Contrato de Agenciamento*” (fls. 11-12 do Proc. SP2014/193 – Doc. SEI 0314054), o que, a princípio, poderia suscitar dúvidas quanto ao fato de os resultados auferidos pelo investidor decorrerem de esforços próprios.
9. Ocorre que a atividade de agenciamento seria independente e não se confundiria com a posição do investidor como quotista da SCP, conforme restou consignado nas informações disponibilizadas no próprio *website* do Empreendimento:
- “O que efetivamente se ganha ao ser agente e/ou quotista da Parking Stock? R. Como agente da Parking Stock, o empreendedor será compensado pela indicação direta de outra pessoa que venha aderir ao empreendimento. Se aderir ao empreendimento somente como quotista, o empreendedor terá a oportunidade de participar de forma vitalícia dos dividendos futuros que são obtidos através das locações das garagens” (fls. 39) (g.n.).
10. Há, ainda, uma diferenciação no aporte de recursos inicial necessário para participar do empreendimento como “agente” ou simplesmente como quotista da SCP, conforme se depreende do seguinte trecho:
- “Investindo R\$ 5.000,00, você fará parte do seleto grupo de participantes em um projeto arrojado e lucrativo. Para ser agente, investimento é necessário adquirir o material de divulgação e os cursos de qualificação ao preço de R\$ 500,00”.
11. Idêntica conclusão parece ter sido alcançada pela SRE ao analisar as características do investimento ofertado pela Greyfade, conforme considerações expostas nos itens 30 e 31 do termo de acusação (Doc. SEI 0316759)^[4].
12. Cumpre ressaltar, ainda, que a estrutura de investimento via SCP já havia sido objeto de análise pelo Colegiado da CVM quando do julgamento do PAS CVM nº RJ2006/3364, em 16.5.2007, o qual, naquela oportunidade, concluiu, nos termos do voto do Presidente e Relator Marcelo Trindade, pela ocorrência de oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo.
13. Em vista de sua pertinência para a discussão do presente processo e da análise precisa a respeito da natureza jurídica do contrato de *sociedade em conta de participação* trazida pelo Relator, entendo por bem reproduzir o seguinte trecho de suas razões de voto:
- “13. Apesar do nome, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada – na dicção do novo Código Civil –, ou sociedade de fato, como antes se dizia. Quer isto dizer que não se trata de pessoa jurídica, com personalidade própria, mas de mero ajuste contratual, que produz efeito apenas entre as partes contratantes. Na sociedade em conta de participação há duas espécies de sócios: o sócio ostensivo, que exerce a atividade da sociedade ‘em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade’ (CC., art. 991), sendo o único que se obriga perante terceiros (CC., art. 991, par. único), e os sócios participantes, que se obrigam apenas perante o sócio ostensivo, e participam dos resultados do negócio por este conduzido (CC., art. 991 e seu par. único).
14. Assim, embora falte personalidade jurídica à sociedade em conta de participação, não há dúvida de que nelas os sócios participantes investem recursos para que o sócio ostensivo exerça o objeto social com exclusividade (CC., art. 991), participando dos resultados. Tal contrato, portanto, confere aos sócios participantes direito de participação em rendimentos que advêm do esforço do empreendedor, e se é ofertado a diversas pessoas, e publicamente, preenche os requisitos de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei 6.385/76 para caracterizar-se como contrato de investimento coletivo” (g.n.)^[5].
14. Também não resta dúvida quanto à oferta pública dos CICs referentes ao Empreendimento, haja vista os anúncios divulgados no *website* do próprio Parking Stock, disponível na *internet* à época da consulta que deu origem ao presente processo (maio de 2014) e atualmente “fora do ar”, bem como em vídeo disponibilizado em outro endereço eletrônico.
15. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos dos referidos anúncios:
- “Uma nova alternativa de investimento, seguro, com lastro real em ativo imobiliário, dotado de alto potencial de rentabilidade. Seja um investidor na Parking Stock!”
- “Mensalmente a receita oriunda da exploração do estacionamento é repassada para os quotistas, descontadas as despesas inerentes à sua operação. Este modelo de negócio é seguro e afasta do investidor a preocupação com conservação predial e operacionalização do ativo, uma vez que recaem sobre o condomínio e operador as responsabilidades respectivamente. A Parking Stock oferece isso a você: a possibilidade de explorar conjuntamente e auferir resultados individuais com este empreendimento, conferindo-lhe segurança patrimonial e perspectiva de acentuada valorização imobiliária e dividendos mensais vitalícios”.
16. Demonstrada a ocorrência de oferta pública de CICs sem obtenção de registro ou dispensa de registro junto à CVM, cabe, portanto, avaliar a responsabilidade da Greyfade e de seu administrador pela inobservância ao art. 19 da Lei nº

17. Antes de analisar a conduta destes Acusados, forçoso reconhecer que, não obstante as características específicas do Projeto Parking Stock, estamos diante de empreendimento imobiliário, o que impõe considerações adicionais na resolução do presente caso, haja vista o entendimento manifestado pela CVM ao longo dos últimos anos sobre a oferta irregular de CICs deste segmento.
18. Muito embora a caracterização de determinada espécie de contrato de investimento coletivo como valor mobiliário não dependa de prévia manifestação da CVM nesse sentido para que o seu ofertante esteja sujeito às regras de registro previstas na regulamentação, no que diz respeito a empreendimentos do setor imobiliário, em vista de suas circunstâncias particulares, reconheceu-se que não teria sido imediata e nem espontânea a assimilação pelo mercado de que determinados contratos de investimento neste segmento, se ofertados publicamente, poderiam se enquadrar no conceito de valor mobiliário e dependeriam de prévio registro junto a esta autarquia ^[6].
19. Por esta razão, para fins de *enforcement* e apuração de responsabilidades, concluiu-se que ofertas públicas de CICs relativas a empreendimentos imobiliários conduzidas anteriormente a 12.12.2013, data da publicação pela CVM de Alerta ao Mercado dirigido a incorporadores, corretores de imóveis e demais participantes do mercado imobiliário, não seriam objeto de sua atuação sancionadora.
20. No que diz respeito à abrangência do Alerta ao Mercado, vale destacar que, não obstante se tenha associado tal sinalização da CVM, quase que automaticamente, aos casos de empreendimentos condohoteleiros, inclusive em razão de sua representatividade em termos pedidos de dispensa de registro submetidos à CVM, o teor da referida comunicação é amplo, referindo-se a “*oferta pública de oportunidades de investimento em empreendimentos imobiliários*” ou, ainda, a contratos que assegurassem “*aos investidores o direito de participação nos resultados (...) oriundos de atividades como hotelaria, locações comerciais ou residenciais, dentre outras (...)*”.
21. Deste modo, entendo serem aplicáveis ao presente caso as ponderações apresentadas anteriormente pelo Colegiado da CVM acerca da necessidade de assimilação pelos agentes envolvidos em ofertas de investimento do ramo imobiliário da regulação do mercado de valores mobiliários a eles aplicável, em relação a qual teriam permanecido alheios até a divulgação do Alerta ao Mercado.
22. Nessa linha, como muito bem exposto pelo Presidente Marcelo Barbosa no julgamento do PAS CVM nº RJ2017/5471, realizado em 11.12.2018, a partir da fixação de marcos temporais, segundo os quais seria possível aferir o grau de assimilação do mercado sobre o tema, o Colegiado consolidou o entendimento de que:

“(i) não há como se cogitar da responsabilização dos agentes por atos de distribuição pública de CICs de condo-hotéis sem a obtenção de registro prévio ou de dispensa de registro praticados até a publicação do Alerta ao Mercado; (ii) é incontroversa a responsabilização dos ofertantes se tal conduta for praticada após a edição da Deliberação CVM nº 734; e (iii) entre esses dois marcos temporais, há um período de incerteza, em que a conduta dos agentes deverá ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.”
23. Observadas as limitações na adoção destes parâmetros para a análise do presente caso, haja vista que a Deliberação CVM nº 734/2015 dizia respeito especificamente a empreendimentos condohoteleiros, entendo que, mesmo em se tratando de oferta pública conduzida após a divulgação do Alerta ao Mercado, a conduta dos agentes deve ser analisada “*à luz das circunstâncias específicas do caso concreto*”.
24. Ocorre que, no presente caso, os elementos constantes dos autos não me permitem resgatar o histórico dos fatos envolvendo a oferta ora em análise. Isso porque os documentos considerados pela Acusação para concluir pela oferta irregular, notadamente as capturas de tela do website do Empreendimento, remontam a meados de 2014, ao passo que a primeira tentativa da área técnica de obter esclarecimentos junto aos Acusados data de 13.9.2016 ^[7], mais de 2 (dois) anos após a consulta de investidor que deu origem ao presente PAS, o que acabou por limitar a atuação da área técnica competente no que diz respeito à realização das devidas diligências.
25. Diante destas circunstâncias, estão ausentes informações fundamentais para a análise da responsabilidade dos Acusados, tais como (i) o período ao longo do qual a oferta pública irregular esteve vigente, haja vista que, ao tempo da formulação do Termo de Acusação, o *website* já não se encontrava mais “no ar”; ou, ainda, (ii) se os esforços públicos de distribuição teriam se traduzido na alienação de CICs e, em caso positivo, a quantidade de contratos alienados.
26. Cumpre ressaltar que o fato de se encontrar disponível vídeo promocional publicado no YouTube em 16.5.2014 não é suficiente para demonstrar que a oferta pública de CICs referente ao Empreendimento ainda está em curso, especialmente se considerarmos que o único contato divulgado no referido vídeo é o próprio *website* do Projeto Parking Stock, que, repita-se, já não se encontra mais “no ar”. Também não há como inferir se os Acusados tinham domínio sobre o conteúdo disponibilizado, visto que a conta responsável pela publicação não está associada à Greyfade ou ao seu administrador.
27. Não bastasse a escassez de informações a respeito da oferta, ressalte-se que as primeiras correspondências encaminhadas pela CVM não foram recebidas pelos Acusados ^[8], que só foram efetivamente comunicados do

entendimento da CVM acerca do ilícito em 11.4.2017, após o que não apresentaram qualquer manifestação no presente processo.

28. Ao contrário dos empreendimentos condohoteleiros, em relação aos quais a CVM se manifestou novamente por meio da Deliberação CVM nº 734/2015, que consolidou o entendimento sobre o tema, contribuindo para a sua total assimilação pelo mercado, em relação ao Projeto Parking Stock, entendo que o ofício encaminhado pela área técnica é fundamental para dar conhecimento ao ofertante de que o contrato de investimento por ele ofertado está sujeito à regulamentação desta autarquia, o que, como exposto, só veio a acontecer quase 3 (três) anos após os fatos objeto de análise e após a retirada do ar do website do Empreendimento.
29. Por esta razão e considerando a ausência de outros elementos a comprovar o histórico dos fatos envolvendo a oferta ora em análise, entendo não haver fundamento para a responsabilização dos Acusados.
30. Esclareço que, por força do art. 20 da Deliberação CVM nº 538/08, seria “*facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado*”. Há que se considerar, contudo, não somente o longo período decorrido desde a realização da oferta, que poderia dificultar a condução de diligências adicionais – por exemplo, a realização de inspeção junto ao ofertante –, como também o melhor aproveitamento do aparato fiscalizatório da CVM, o qual, a meu ver, em vista de suas limitações, deve ser direcionado a apuração de ilícitos de maior gravidade, especialmente se considerarmos que, se adotados os parâmetros estabelecidos nos casos recentes envolvendo a oferta irregular de CICs do setor imobiliário, a penalidade a ser eventualmente aplicada seria a advertência.

III - Conclusão

31. Frente a todo o exposto, voto pela absolvição dos acusados **Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda. e Aminadabe Firmino da Silva** quanto à acusação de realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo ("CICs") sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.
32. Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 134/2017/CVM/SGE (doc. SEI nº 0351305), para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Nesse sentido discorrem Gabriela Codorniz, Laura Patella e Marina Copola na obra “*Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76*”: “*Na prática, é a amplitude da previsão do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76 que atribui à CVM o dever de analisar os casos específicos, manifestando-se a respeito do cabimento e da conveniência de sua supervisão e, conseqüentemente, regulamentando a matéria*” (CODORNIZ, Gabriela. PATELLA, Laura (coord). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 72).

[2] Nos termos dos “Considerando” do “*Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação*” (fls. 13-14 do Proc. SP2014/193 – Doc. SEI 0314054), “[o] sócio participante adquiriu uma quota desta Sociedade em Conta de Participação a fim de participar do resultado da venda ou da receita de locação das vagas do Projeto”.

[3] Há que se ressaltar, ainda, que a minuta do contrato de constituição de SCP já previa a constituição de sociedade anônima, que substituiria a SCP na administração do Projeto Parking Stock e da qual participariam os “Sócios Participantes” – leia-se, os investidores – na mesma proporção de suas “quotas” na SCP (fls. 14 do Proc. SP2014/193 – Doc. SEI 0314054).

[4] Vale dizer que o exame realizado pela SRE em casos como o presente reproduz, em certa medida, os “testes” desenvolvidos pela jurisprudência norte americana para analisar o enquadramento de determinados títulos como valores mobiliários, notadamente o “*Howey Test*”, empregado pelos tribunais americanos para identificar possíveis contratos de investimento coletivo. Sobre o tema cumpre destacar as considerações expostas pelo Diretor Henrique Machado no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.003593/2018-22, julg. em 29.1.2019.

[5] Ainda no que diz respeito à natureza jurídica do contrato de SCP, vale reproduzir as considerações de Fábio Ulhôa Coelho: “*Embora a maioria da doutrina conclua em sentido oposto (Lopes, 1990), a conta de participação, a rigor, não passa de um contrato de investimento comum, que o legislador, impropriamente, denominou sociedade. Suas marcas características, que a afastam da sociedade empresária típica, são a despersonalização (ela não é pessoa jurídica) e a natureza secreta (seu ato constitutivo não precisa ser levado a registro na Junta Comercial). (...) A conta de participação se constitui da seguinte forma: um empreendedor (chamado sócio ostensivo) associa-se a investidores (os sócios*

participantes), para a exploração de uma atividade econômica. O primeiro realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada. (...) Com os participantes, o sócio ostensivo tem contrato, pelo qual aqueles são obrigados a prestar determinadas somas, a serem empregadas na empresa, e são, em contrapartida, credores eventuais, por uma parcela dos resultados desta” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, Volume 2: Direito de Empresa. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 603–604).

[6] Sobre o tema vale destacar a decisão do Colegiado no âmbito do Processo Administrativo CVM nº 19957.004122/2015-99 (Caso Oliva), nos termos do voto do Diretor Relator Gustavo Borba e da manifestação de voto do então Presidente Leonardo Pereira.

[7] Ofício nº 183/2016-CVM/SRE/GER-3 (fls. 55 a 56 do Proc. SP2014/193 – Doc. SEI 0314054).

[8] Conforme informado no Termo de Acusação (Doc. SEI 0336147), “Em uma primeira oportunidade datada de 13.09.2016, foi enviado o Ofício nº 183/2016-CVM/SRE/GER-3 (fls. 55 a 56) à Greyscale, sem que houvesse qualquer resposta a correspondência registrada (“AR”) dos Correios Brasileiros. 17. Em uma segunda tentativa, o Ofício nº 183/2016-CVM/SRE/GER-3 (fls. 55 a 56) foi enviado, em 27.03.2017, e os Correios devolveram a correspondência com o aviso “mudou-se” (fl 58)”.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 26/02/2019, às 17:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0702097** e o código CRC **05ACD28F**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0702097** and the "Código CRC" **05ACD28F**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM

SEI nº 19957.006343/2017-63

Reg. Col. 0910/18

Acusados: Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda.

Aminadabe Firmino da Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de mais um processo sancionador instaurado para apurar responsabilidade por oferta irregular de contratos de investimento coletivo.
2. A Greyfade adquiriu 1594 vagas de garagem em um conjunto de prédios de escritórios localizado em Brasília/DF. Para financiar o investimento, constituiu uma sociedade em conta de participação, da qual era a sócia ostensiva, e buscou captar recursos no mercado, com propaganda na internet, oferecendo cotas que dariam aos investidores o direito de participar dos resultados decorrentes da exploração do estacionamento.
3. Em seu voto, o Diretor Relator faz uma análise minuciosa do caso e conclui, de forma bastante fundamentada, ter restado caracterizada a oferta irregular de contratos de investimento coletivo. Quanto a esse ponto, acompanho integralmente as conclusões do Relator.
4. No entanto, respeitosamente divirjo dos marcos temporais utilizados para analisar a reprovabilidade da conduta dos Acusados.
5. A recepção do conceito de contrato de investimento coletivo pelo direito brasileiro representou, nas palavras do então Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos, uma “revolução copérnica”, “pois significa o abandono de uma concepção fechada de valor mobiliário, para a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

adoção de uma concepção funcional-instrumental do que seria valor mobiliário, acabando por alargar sobremaneira sua definição, bem como a competência da CVM.”¹

6. Como tive a oportunidade de expor em mais detalhes no voto que proferi no Processo CVM nº 19957.009524/2017-41, o conceito foi declaradamente transplantado dos Estados Unidos. Também naquele caso apontei que, embora o conceito de contrato de investimento coletivo, em seus aspectos essenciais, seja o mesmo há mais de setenta anos², a sua aplicação aos numerosos casos concretos³ continua gerando frequentes divergências.

7. A jurisprudência norte-americana é repleta de casos pitorescos, que incluem a criação de castores⁴, fazendas de ostras⁵ e destilarias de Bourbon⁶, para citar apenas alguns. No Brasil, a CVM se deparou com uma lista menos extensa, mas bastante variada, que abrange desde o célebre caso do “boi gordo”, a criações de avestruz, empreendimentos florestais, madeira de lei e, mais recentemente, mineração de moedas virtuais⁷.

8. Essa breve relação ilustra a amplitude do conceito de contrato de investimento coletivo, que pode abarcar negócios com diversos formatos nos mais variados setores. Não cabe ao regulador, antecipadamente, estabelecer quais negócios podem configurar um contrato de investimento coletivo.

9. Por esse motivo, discordo da afirmação do Diretor Relator de que o ofício encaminhado pela área técnica era fundamental para dar conhecimento ao ofertante de que o contrato de investimento por ele ofertado estava sujeito à regulamentação desta autarquia. Parece-me que, dessa forma, desloca-se para a CVM o dever, de aprioristicamente, e independentemente de

¹ Processo Administrativo CVM nº RJ2003/0499, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. em 28.08.2003. V. ainda Processo Administrativo CVM nº RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008; e Processo Administrativo CVM nº RJ2009/6346, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 07.07.2009.

² O marco é a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no célebre caso *Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co.* (“Howey”), julgado em 1946.

³ Nesse ponto, Ary Oswaldo Mattos Filho assinala, com base em estudo de Theresa Gabaldon de 2011, que “os tribunais norte-americanos decidiram 792 casos relativos à conceituação de valor mobiliário, sendo 11 originárias da Suprema Corte, além de ter sido objeto de mais de 300 artigos publicados pelas revistas das faculdades de Direito dos Estados Unidos. MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. *Direito dos Valores Mobiliários*. Vol I, tomo I. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 61.

⁴ *Continental Marketing Corporation v. Securities and Exchange Commission*, 387 F.2d 466.

⁵ *Securities and Exchange Commission v. Cultivated Oyster Farms Corp*, 1 S.E.C. Judicial Decisions 1934-1939 672 (S.D. Fla. 1939)

⁶ *Securities and Exchange Commission v. Bourbon Sales Corp.*, 47 F. Supp. 70 (W.D. Ky. 1942)

⁷ V. Deliberações CVM nº 785/2017 e 790/2018, com *stop orders* para ofertas de cotas em grupo de investimento em mineração de Bitcoin.





COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

provocação, verificar se os investimentos ofertados ao público investidor constituem contratos de investimento coletivo e alertar o ofertante, quando, na verdade, essa análise cabe aos agentes econômicos. A caracterização de determinado produto como um contrato de investimento coletivo não depende de prévia manifestação da CVM, mas da sua subsunção aos requisitos do chamado *Howey Test*.

10. Na minha visão, o caso dos chamados condohotéis é excepcional, pois a própria CVM em suas manifestações iniciais alimentou a dúvida que existia no mercado. Essa particularidade justifica que o Colegiado venha, nos casos que envolvem oferta irregular de CIC hoteleiro, reconhecendo que a análise da reprovabilidade da conduta deve atentar para certos marcos temporais específicos. Ademais, em razão das especificidades daquele mercado, as penas cominadas têm sido fixadas a partir de um valor base próximo ao que vinha sendo praticado nos inúmeros termos de compromisso já celebrados, ajustados para refletir certas variáveis, tais como a quantidade de unidades efetivamente vendidas.

11. Não me parece razoável que aquele regime, excepcional, seja interpretado de forma expansiva, abarcando todo e qualquer CIC que tenha um componente imobiliário. O caso em tela envolve a oferta de cotas de uma SCP constituída para explorar um estacionamento. Ora, o fato de a sociedade ter adquirido vagas e divulgado que o investimento tinha lastro imobiliário não justifica, no meu sentir, que se aplique os marcos temporais que têm sido utilizados nos casos de empreendimentos hoteleiros.

12. Em linha com o Relator, reconheço que os autos não contêm informações mais detalhadas acerca da oferta. Não é possível, por exemplo, apurar quantas cotas foram efetivamente vendidas. Sabe-se, contudo, que foram ofertadas ao público em geral 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R\$5.000 (cinco mil reais) cada. Ou seja, a oferta envolvia, no total, o valor de R\$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais).

13. Indo adiante, noto que a infração em tela é caracterizada pela oferta irregular dos valores mobiliários, sendo indiferente, para a caracterização do ilícito, a demonstração da venda efetiva. Sobre o assunto, vale transcrever a lição de Paulo Câmara:

“No direito dos valores mobiliários, assume relevo notório a tutela legislativa de proteção na fase preparatória do contrato. Uma vez que o enfoque da regulação mobiliária se centra nos investidores não-qualificados, é na fase preliminar de formação da vontade, das negociações e da preparação da decisão de investimento que encontramos uma densidade prescritiva mais acentuada. Em termos comparativos, a fase da conclusão do contrato acaba por assumir relevo mais reduzido do que representa a fase pré-contratual, ponto de vista do Direito dos valores mobiliários.

475



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

A razão de ser desta técnica legislativa liga-se, de um lado, aos objetivos de fundo da regulação mobiliária (...) e, de outro lado, a motivos de ordem prática. Quanto a estes últimos, reconhece-se existirem dificuldades visíveis para provocar à anulação ou a declaração de invalidade de contratos aquisitivos de valores mobiliários celebrados em massa, dada a dificuldade de promover a restituição do que foi prestado (...). Por isso, no plano da política legislativa, mostra-se mais pragmático e adequado atuar preventivamente, procurando acautelar uma decisão de investimento ou de desinvestimento livre e esclarecida.”⁸

14. Com relação à penalidade a ser cominada aos acusados, entendo que o mais adequado e proporcional é a pena de multa. Como se sabe, o artigo 11, §1º, da Lei nº 6.385/1976 fornece uma série de critérios para fixação do valor da multa, dentre os quais o valor da emissão ou da operação irregular. Trata-se, a meu ver, do critério mais adequado para esse tipo de infração.

15. Por fim, embora a Lei nº 6.385/1976 estabeleça que a multa fixada com base no seu artigo 11, §1º, II, pode corresponder a até duas vezes o valor da emissão irregular, considerando as características do caso, voto por aplicar à pessoa jurídica e ao seu administrador multas correspondentes a 0,5% e a 0,1% do valor total da oferta irregular.

16. Assim, diante do exposto, voto:

- (i) pela aplicação de multa a Greyfade Brasil Administração e Participações Ltda. no valor de R\$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais), correspondente a meio por cento (0,5%) do valor total da oferta irregular; e
- (ii) pela aplicação de multa a Aminadabe Firmino da Silva no valor de R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), correspondente a um décimo por cento (0,1%) do valor total da oferta irregular.

É como voto.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2019.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor

⁸ CÂMARA, Paulo. *Manual de Direito dos Valores Mobiliários*. 3ª Edição. Lisboa: Almedina, 2016, pp. 565.